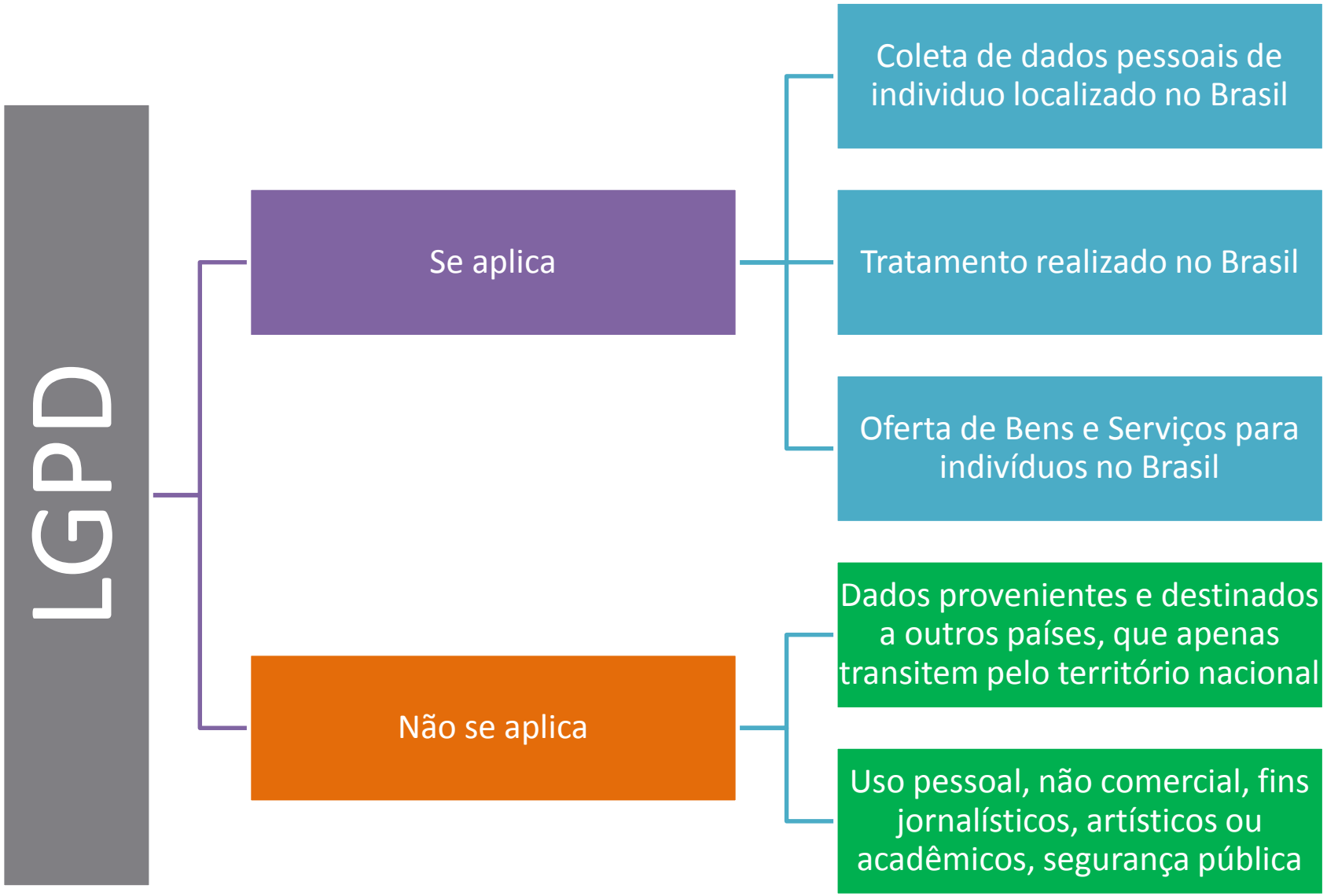
A Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)

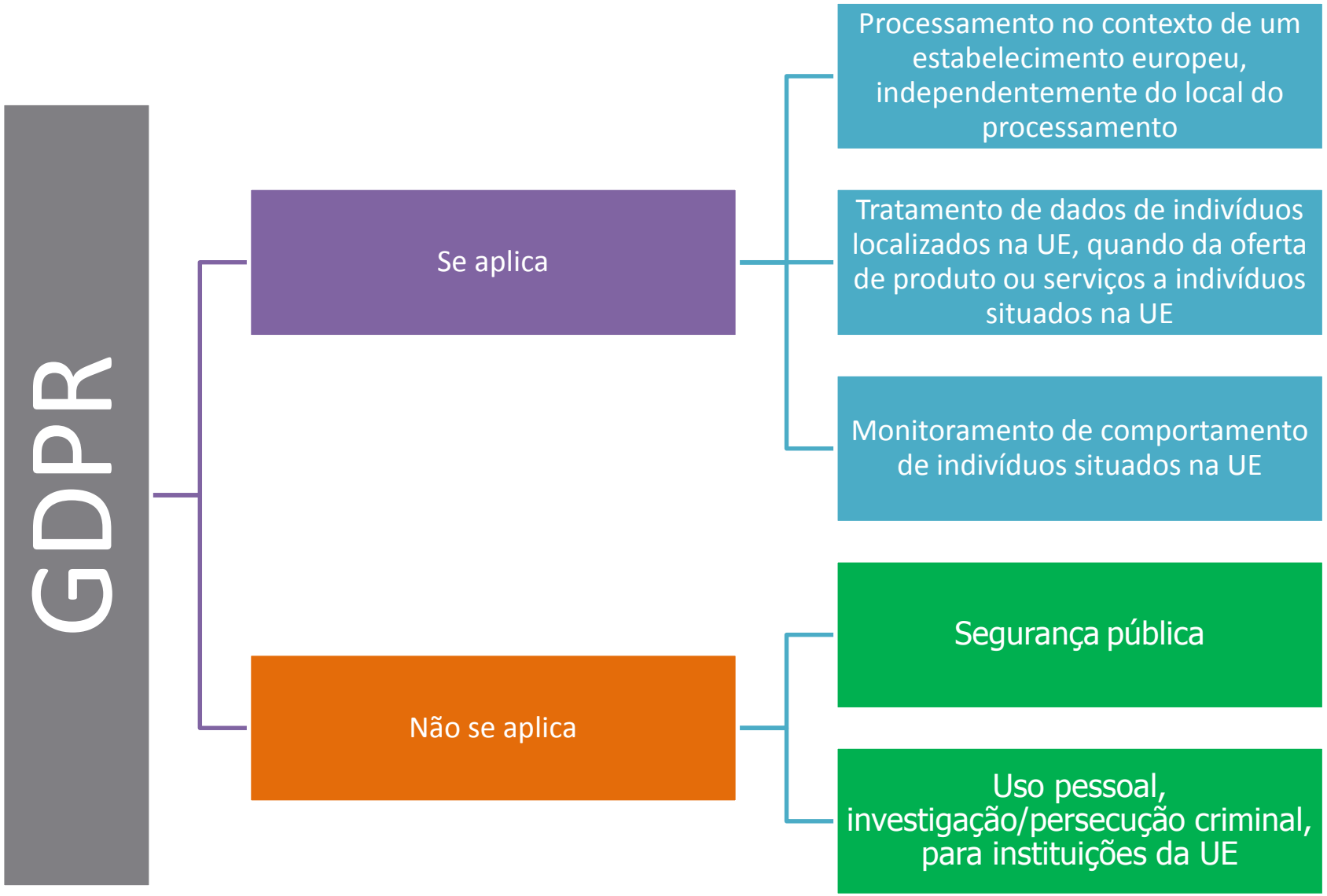
Agenda

- **Escopo da Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018 ou "LGPD")**
- Conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis
- **Princípios do Tratamento de Dados Pessoais**
- Responsabilidades dos Agentes de Tratamento
- **Base Legal para Tratamento de Dados Pessoais e Dados Sensíveis**
- Consentimento para Tratamento de Dados
- **Direitos dos Titulares de Dados Pessoais**
- Registro de Processamento de Dados Pessoais
- **Notificações de Incidentes de Segurança**
- **Autoridade Nacional e Sanções**

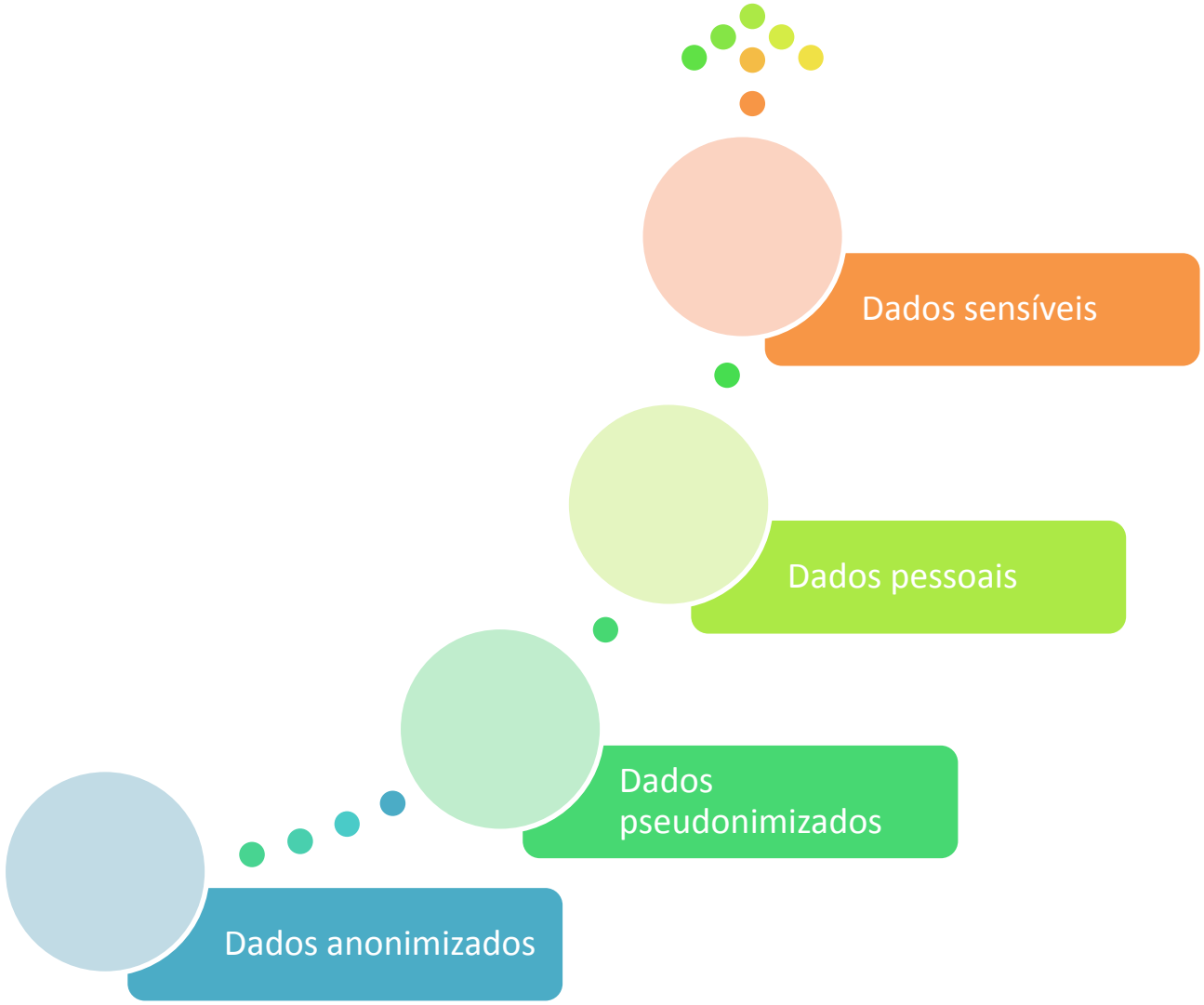
Âmbito de Aplicação



Âmbito de Aplicação



Conceito de Dados Pessoais, Pseudonimizados e Anonimizados



Conceito de Dados Sensíveis



GDPR

- Licitude, Lealdade e Transparência
- Limitação de Finalidade
- Minimização de Dados e Limitação da Retenção
- Precisão
- Integridade e Confidencialidade
- Responsabilidade

Princípios



LGPD

- Livre Acesso e Transparência
- Finalidade e Adequação
- Necessidade
- Qualidade dos Dados
- Segurança e Prevenção
- Responsabilização e Prestação de Contas
- Não Discriminação

Data Controller e *Data Processor* / Controlador e Operador

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as **decisões** referentes ao tratamento de dados pessoais

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que **realiza o tratamento** de dados pessoais em nome do controlador

Agentes de Tratamento

- A LGPD e a GDPR estabelecem que controladores e operadores serão diretamente sujeitos às disposições da lei, ainda que o controlador tenha mais obrigações regulatórias.

Data Controller e Data Processor / Responsável e Operador



Base Legal para Tratamento de Dados Pessoais

	Base Legal	GDPR	LGPD
Dados Pessoais	**Consentimento**	✓	✓
	Execução de contrato	✓	✓
	Cumprimento de obrigação legal	✓	✓
	Interesse Legítimo	✓	✓
	Processo judicial, administrativo ou arbitral	✓ (mas não expresso)	✓
	Saúde	✓ Proteção de Interesses vitais	✓ Proteção da vida ou incolumidade física; Tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias
	Pesquisa e Estudo	✓ Científica, histórica, ou estatística	✓ Estudos por órgãos de pesquisa
	Interesse Público	✓ (com base em legislação aplicável)	✓
	Pela **Autoridade Pública** ou em seu benefício	✓ (com base em legislação aplicável)	✓ Pela administração pública, para execução de políticas públicas previstas em leis
	Para proteção do crédito	✓ (com base em legítimo interesse)	✓ De acordo com o CDC (art. 43)

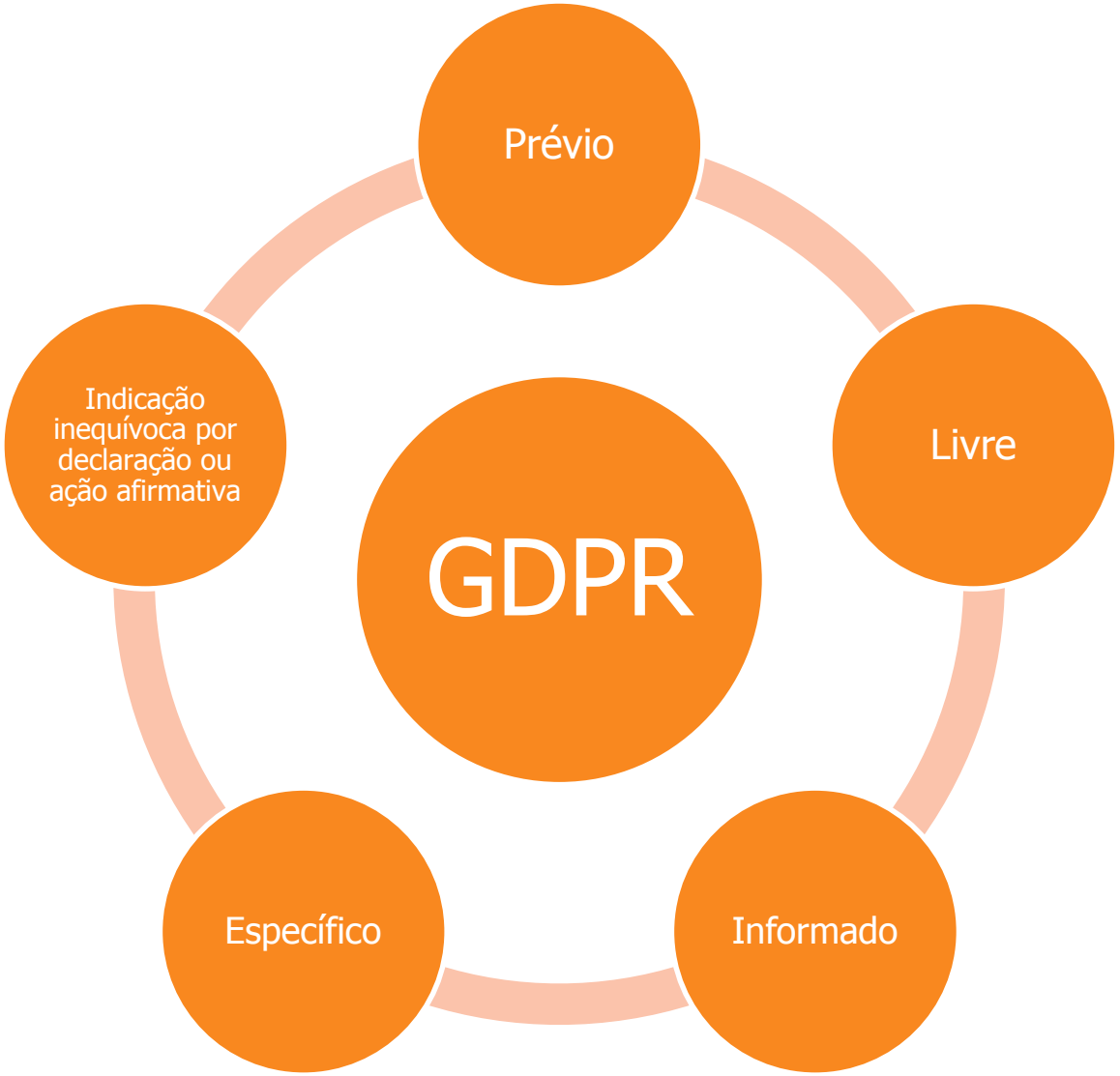
Base Legal para Tratamento de Dados Sensíveis

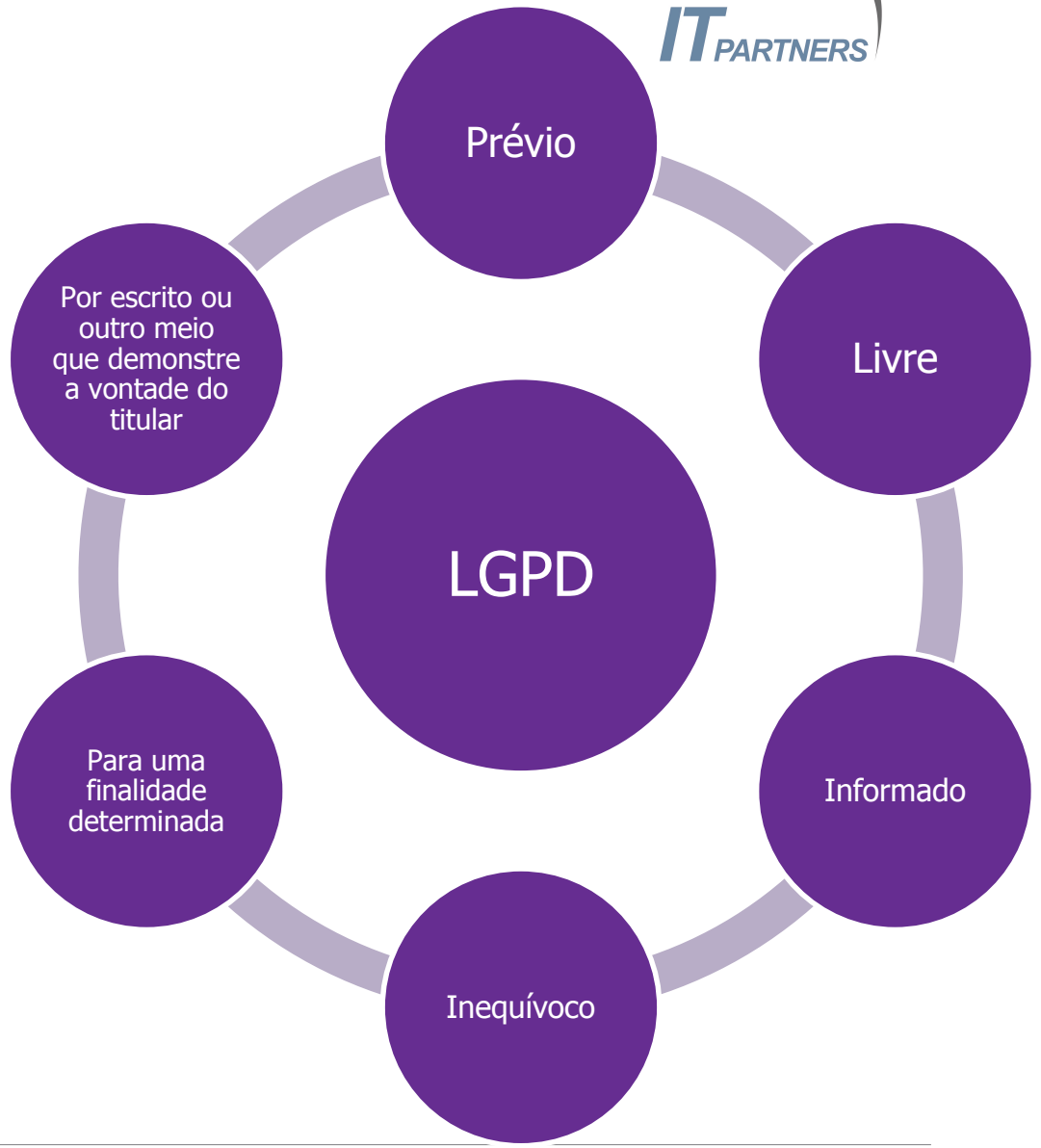
	Base Legal	GDPR	LGPD
Dados Sensíveis	**Consentimento**	✓ + Explícito (estados membros podem impedir consentimento em alguns casos)	✓ + Específico e em Destaque
	Execução de contrato	✗	✓
	Cumprimento de obrigação legal	✓ Na relação de emprego, quando permitido pela lei da UE, estado membro, ou convenção coletiva	✓
	Interesse Legítimo	✗	✗
	Processo judicial ou administrativo	✓	✓
	Saúde	✓ + Medicina ocupacional, exame médico no trabalho, diagnósticos, fornecimento de serviços de tratamento de saúde e cuidado social (sujeito a legislação da UE e países membros) +Interesse público em saúde	✓ Para profissionais da área da saúde ou autoridades sanitárias

Base Legal para Tratamento de Dados Sensíveis

	Base Legal	GDPR	LGPD
Dados Sensíveis	**Pesquisa e estudo**	✓ Científica ou histórica, ou estatística	✓ Estudos por órgãos de pesquisa
	Interesse Público	✓ (com base em legislação aplicável)	✓
	Pela **Autoridade Pública** ou em seu benefício	✓ (com base em legislação aplicável)	✓ Pela administração pública, para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos (sem contratos)
	Proteção do crédito	✗	✗
	Prevenção à fraude	✗	✓ Garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos
	Associações de cunho político, filosófico, religioso ou sindicatos	✓ em relação aos afiliados	✗
	Dados manifestamente colocados em público	✓	✗

Requisitos de Consentimento





Atributos do Consentimento

GDPR

Pode ser revogado a qualquer tempo

Manifestado de maneira apartada de outros termos.

Se para dados sensíveis, também deve ser:

- Explícito

LGPD

Pode ser revogado a qualquer tempo

Manifestado de maneira apartada de outros termos.

Se para dados sensíveis, também deve ser:

- Específico
- Em destaque

Crianças

GDPR

- Consentimento em serviços online pode ser válido para maiores de 16 anos. Para menores de 16 anos o consentimento deve ser assistido
- Países membros podem reduzir a idade do consentimento não assistido para até 13 anos
- Responsável deve utilizar esforços razoáveis para verificar se o consentimento foi dado pelo representante legal, quando necessário
- Dados de crianças não podem ser mantidos com base no legítimo interesse, se exercitado o direito de exclusão pelos representantes legais.

LGPD

- Tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser realizado no seu melhor interesse
- Informações devem ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível para a criança e pais/responsáveis
- Deve ser realizado com consentimento específico e em destaque, por pelo menos um dos pais ou responsáveis
- Poderá ser feita a coleta sem consentimento dos pais ou responsáveis, para fins de contatar os pais ou responsáveis, uma única vez e sem armazenamento ou compartilhamento, ou para sua proteção
- O agente responsável pelo tratamento deve manter pública informação sobre os tipos de dados coletados

Direitos do Titular

Direito	GDPR	LGPD
Informação	✓	✓
Acesso (confirmação do tratamento)	✓	✓
Retificação	✓	✓
Eliminação	✓	✓
Portabilidade	✓	✓
Restrição ao Processamento	✓	✓
Objeção ao Processamento	✓	✓
Revisão de decisão automatizada	✓	✓
Revogação do consentimento	✓	✓
Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e consequências da negativa	✓	✓
Informação sobre a quais entidades o dado foi compartilhado	✓	✓
Inversão do ônus da prova	✓	✓
Direito de Peticionar contra o responsável ou autoridade	✓	✓

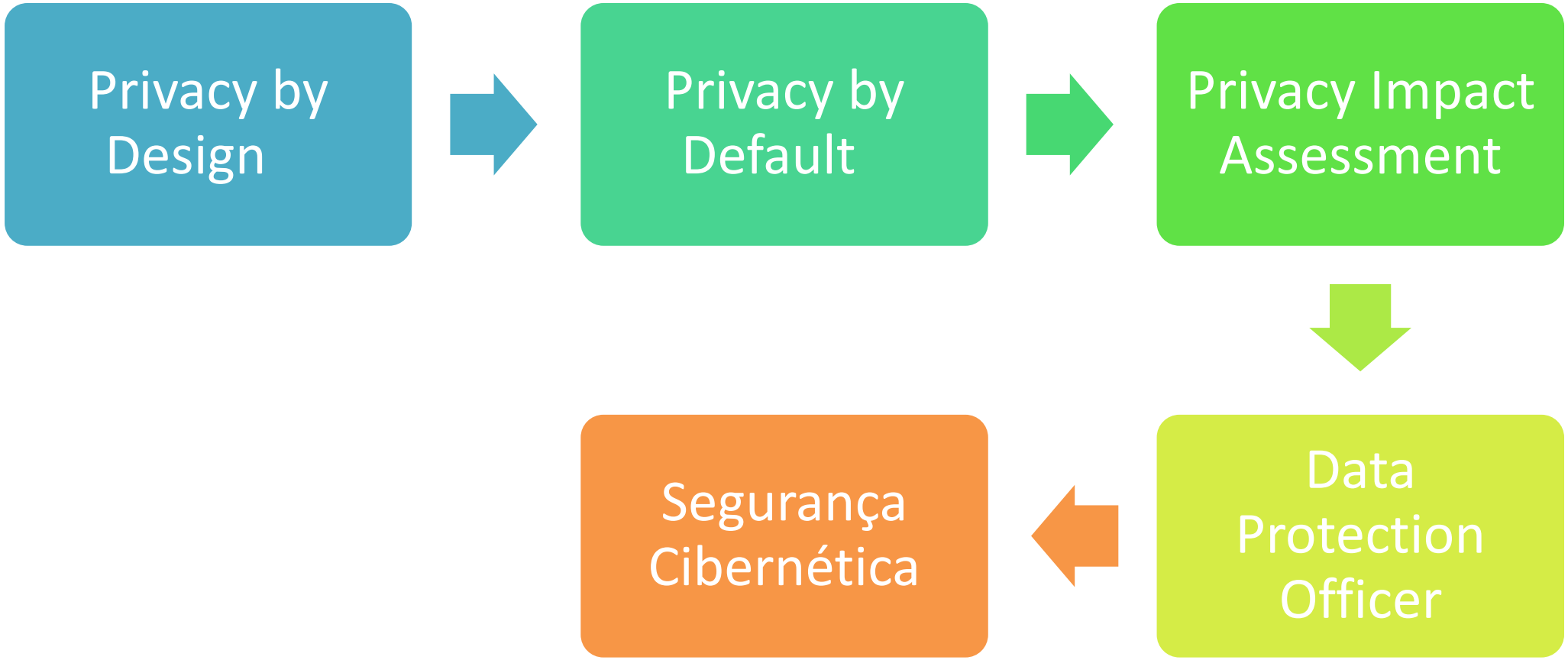
Transferência Internacional

- Normas Corporativas Globais
- Cláusulas contratuais padrão



- Contratos-padrão
- Códigos de Conduta

Responsabilidade Demonstrável e Boas Práticas



Registro do Processamento para Controladores / *Record of Processing*

GDPR

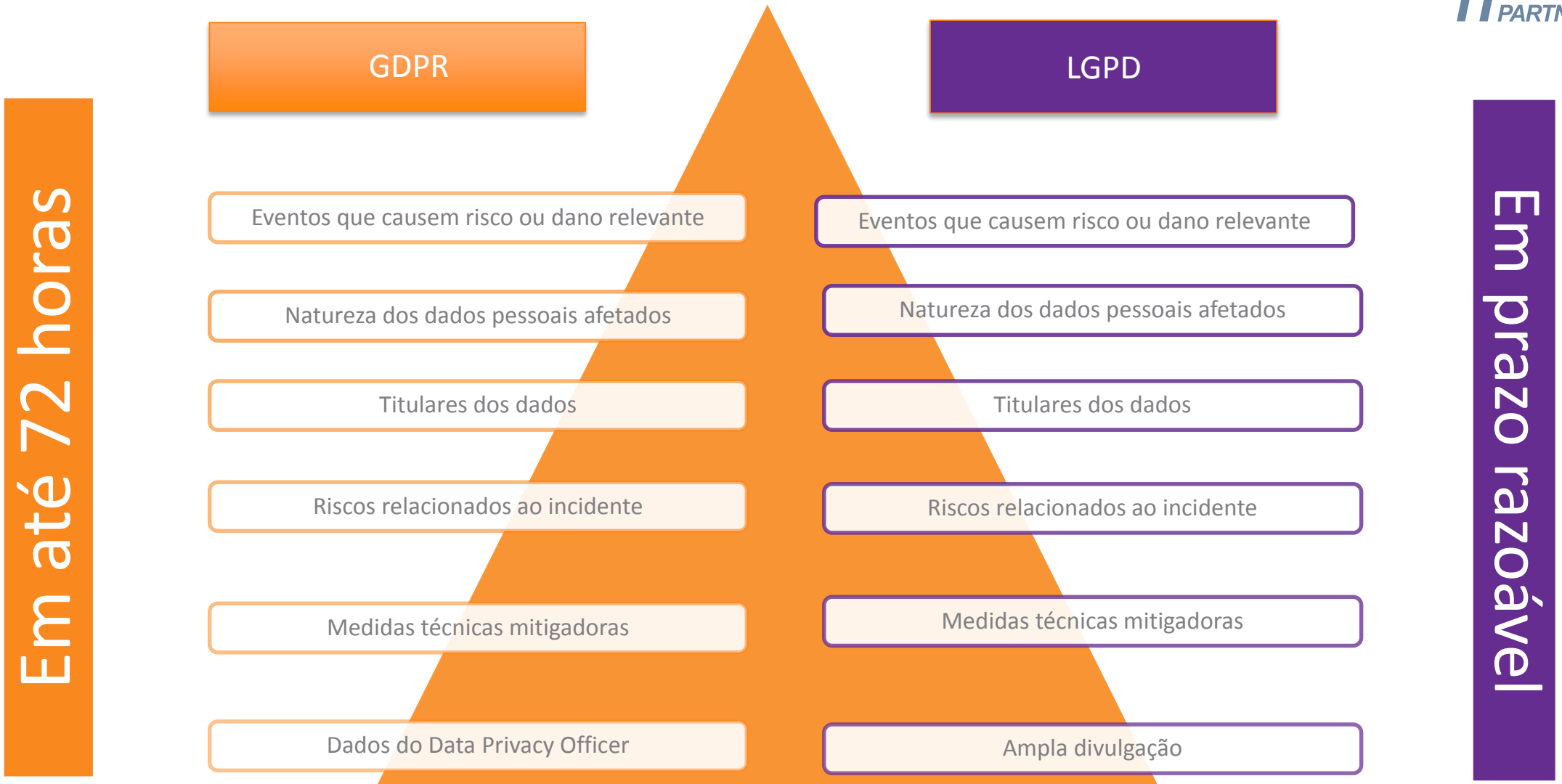
- Nome e contados do controlador
- Finalidade do processamento, descrição das categorias de data subjects e categorias de dados pessoais
- **Categorias de entidades receptoras dos dados, incluindo estrangeiras**
- Tempo limite para remoção dos dados e informações sobre medidas de segurança (anonimização, criptografia, etc).

Regras semelhantes para processadores. Não aplicável se a empresa possuir menos do que 250 funcionários, com algumas exceções

LGPD

Controlador e operador devem registrar as operações de tratamento de dados pessoais, especialmente quando baseado no legítimo interesse

Requisitos de Notificação de Incidentes



Sanções

GDPR	LGPD
Advertência ou repreensão; Multas de até 20 milhões de euros ou até 4% do volume anual de negócios mundiais da empresa no ano precedente, o que for maior; Exigir o cumprimento de direitos do titular de dados e demais dispositivos da Regulamentação; Ordenar a comunicação do incidente aos titulares de dados; Limitação ou bloqueio (parcial ou total) do processamento de dados; Retificação ou eliminação de dados, e notificação a aqueles terceiros que os dados foram compartilhados; e Revogação de certificação para fins de transferência internacional.	Advertência Multa (até 2% do faturamento do grupo no Brasil, limitada a 50 MM); Divulgação da infração; Eliminação de dados pessoais; As sanções podem ser aplicadas **cumulativamente, por dia e infração,** mas sempre com base na gravidade e extensão da violação

Autoridade de Proteção de Dados e Conselho Nacional

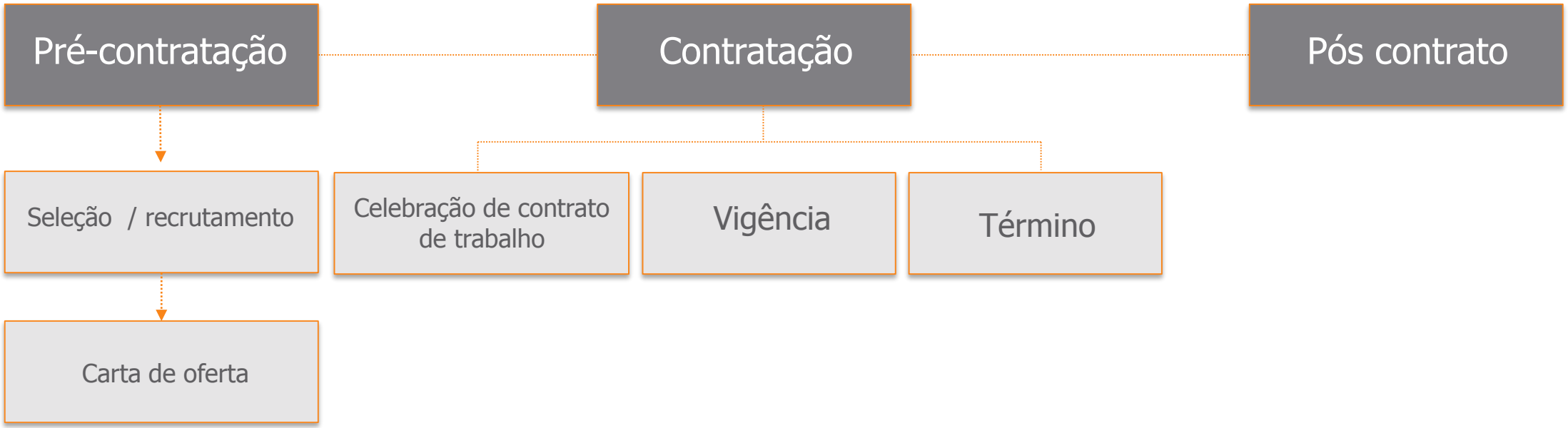
- O Presidente vetou, dentre outros, os artigos 55 a 59 do Capítulo IX relativos à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que seriam os órgãos responsáveis por supervisionar e impor o cumprimento da LGPD devido a uma falha no processo legislativo de criação da LGPD.

- Espera-se que o Presidente envie outro projeto de lei ao Congresso para corrigir referida situação e permita que a ANPD seja devidamente estabelecida dentro do período de 18 meses de *vacatio legis*.

Como começar?

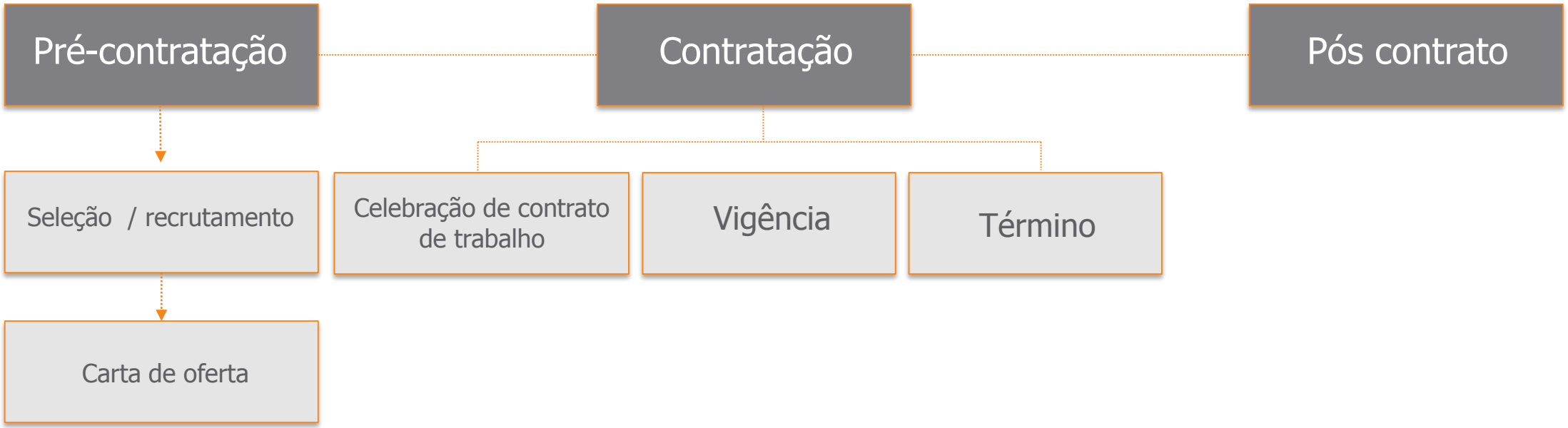
- Compreender em qual medida o GDPR e a LGPD se aplica;
- Realizar um gap analysis (parte legal e técnica);
- Analisar bases legais de tratamento. Consentimento? Legítimo Interesse? Cumprimento contrato, obrigação legal? Outro?
- Readequar processos internos de tratamento de dados (mudança de cultura interna);
- Revisar políticas de privacidade (internas e externas);
- Revisar os contratos que impliquem processamento de dados (data processors);
- Preparar as cláusulas corporativas vinculantes (BCR) para transferências intragrupo;
- Implementar Registro de Processamento de Dados;
- Revisar política de incidentes de dados para garantir o cumprimento de requisitos de notificação às autoridades.

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista



LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

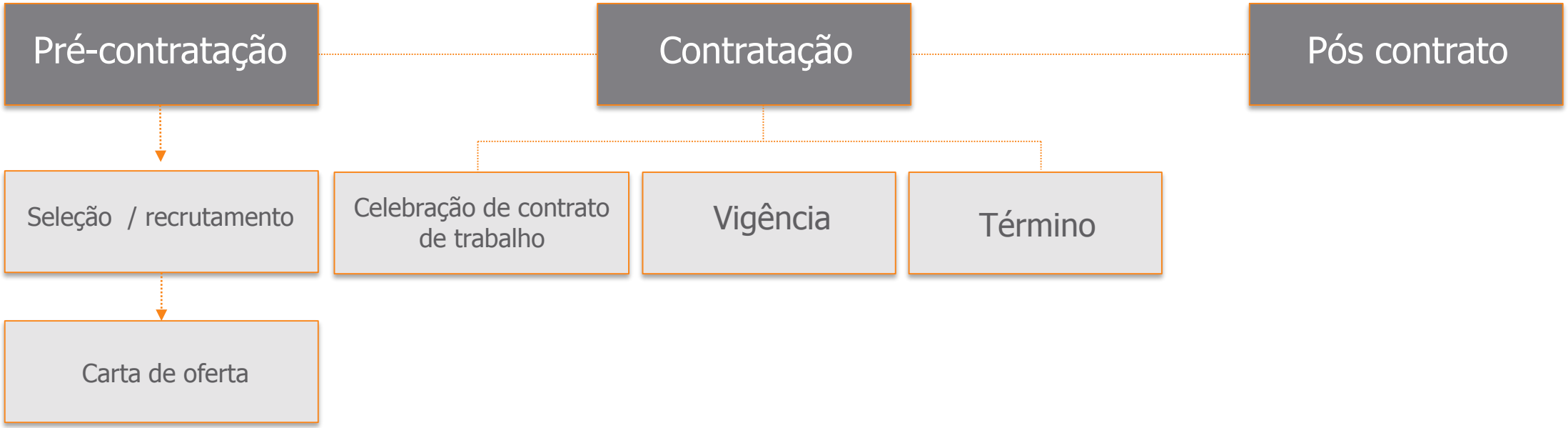
Territorial



LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

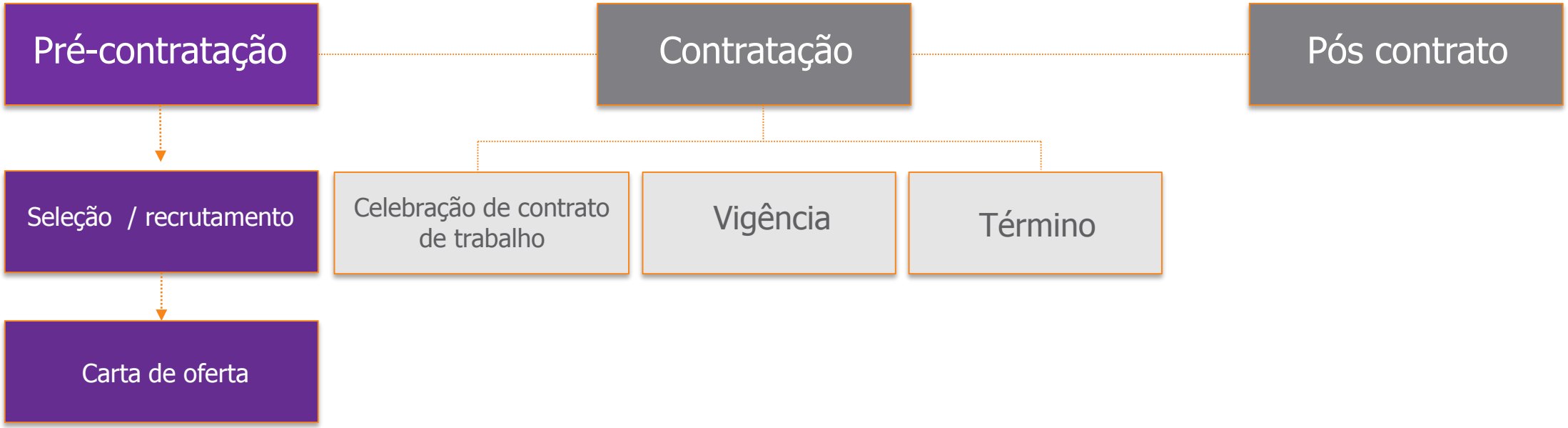
Extraterritorial



LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial

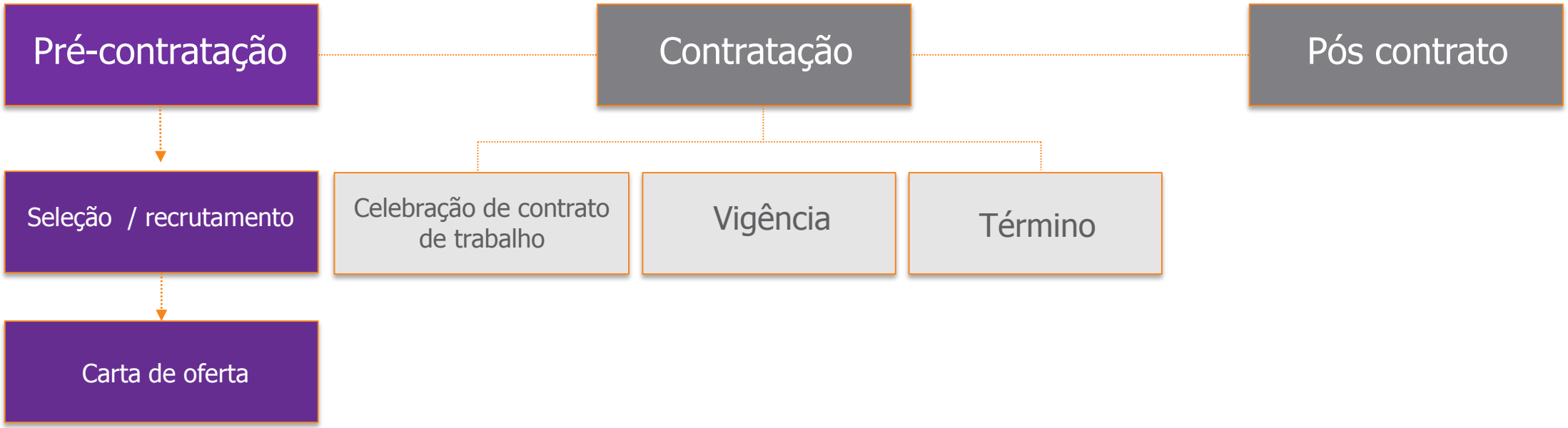


- ✓ **Consentimento em documento específico**

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



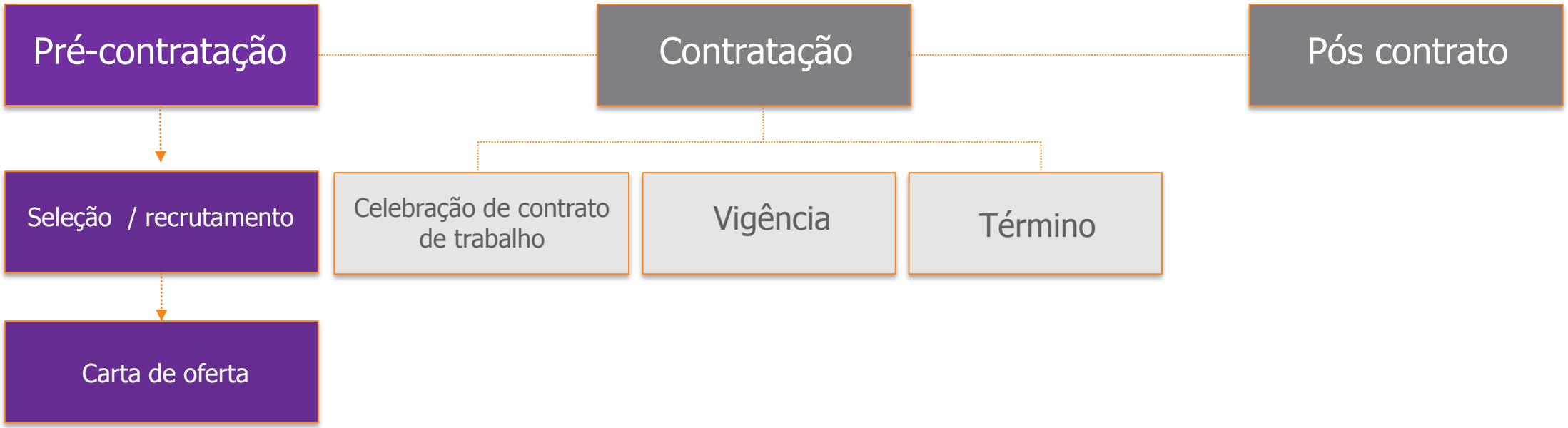
- ✓ **Consentimento em documento específico**

Dados sensíveis: origem racial, identificação de gênero ou orientação sexual, saúde, filiação sindical, etc.

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



- ✓ **Consentimento em documento específico**

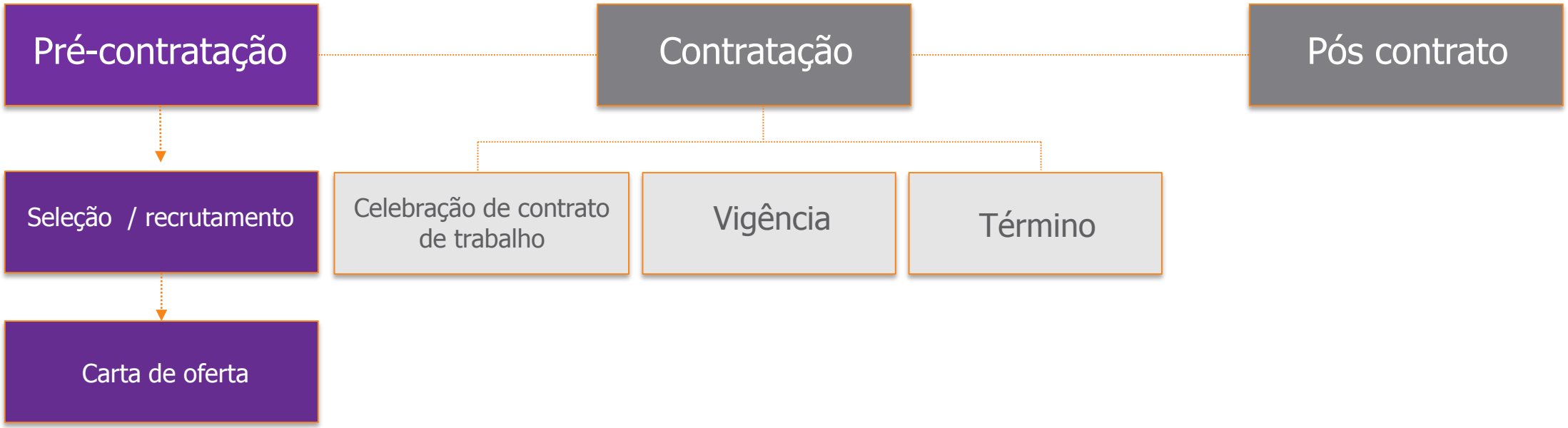
Cônjuges e dependentes

Dados sensíveis: origem racial, identificação de gênero ou orientação sexual, saúde, filiação sindical, etc.

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



- ✓ **Consentimento em documento específico**

Cônjuges e dependentes

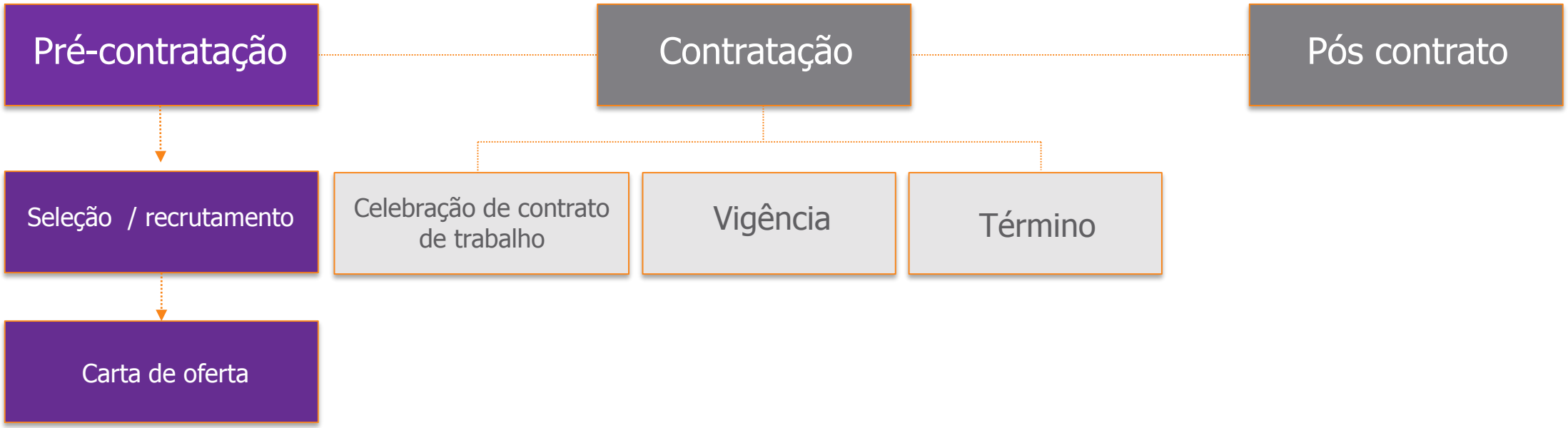
Dados sensíveis: origem racial, identificação de gênero ou orientação sexual, saúde, filiação sindical, etc.

Dados pessoais: informação que identifique a pessoa (nome, número de identificação, endereço, etc.).

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



- ✓ **Consentimento em documento específico**

Cônjuges e dependentes

Dados sensíveis: origem racial, identificação de gênero ou orientação sexual, saúde, filiação sindical, etc.

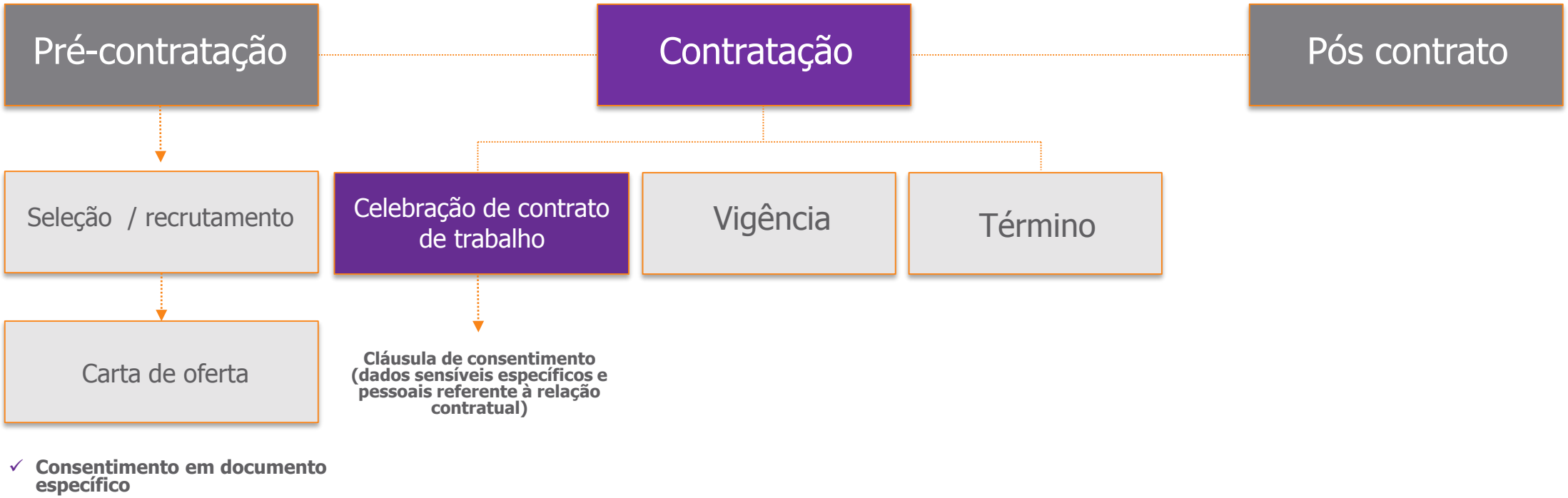
Cônjuges e dependentes

Dados pessoais: informação que identifique a pessoa (nome, número de identificação, endereço, etc.).

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial

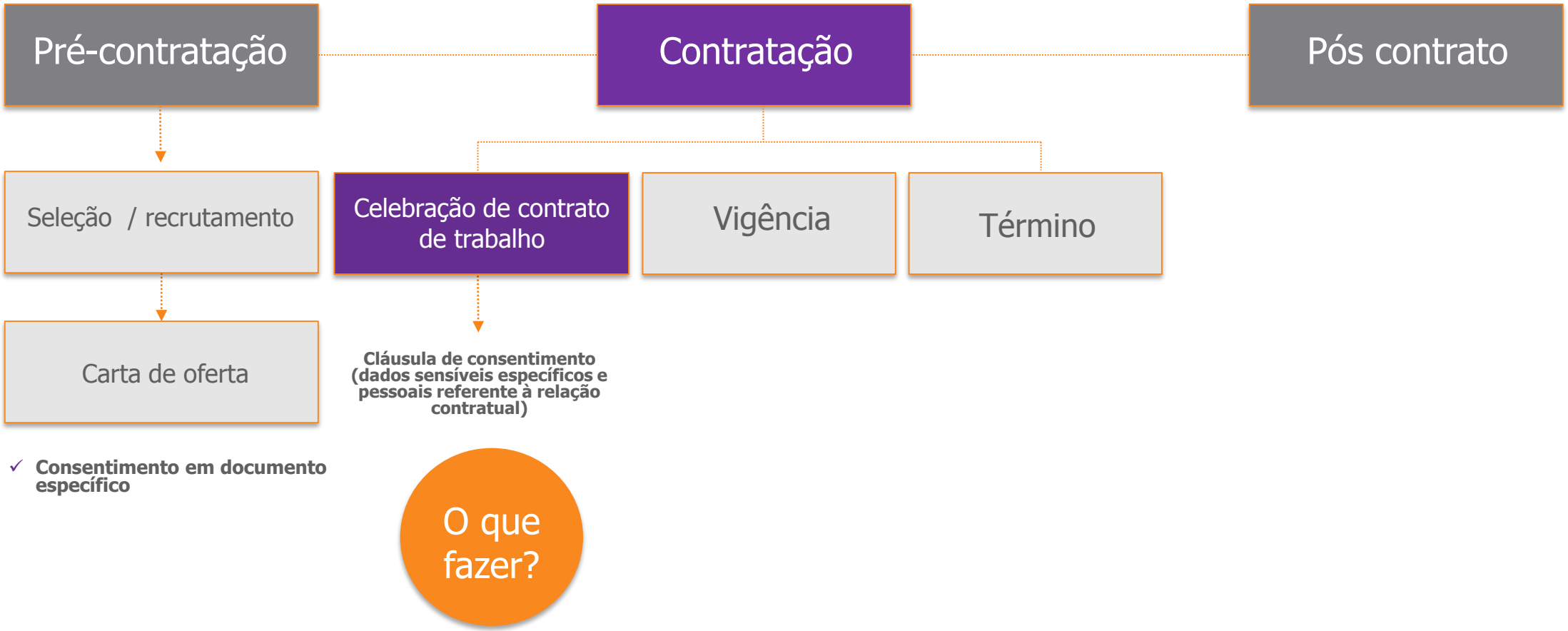


- ✓ **Consentimento em documento específico**

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial

Pré-contratação

- Seleção / recrutamento
  - Carta de oferta

Contratação

- Celebração de contrato de trabalho
  - **Cláusula de consentimento (dados sensíveis específicos e pessoais referente à relação contratual)**
- Vigência
- Término

Pós contrato

✓ **Consentimento em documento específico**

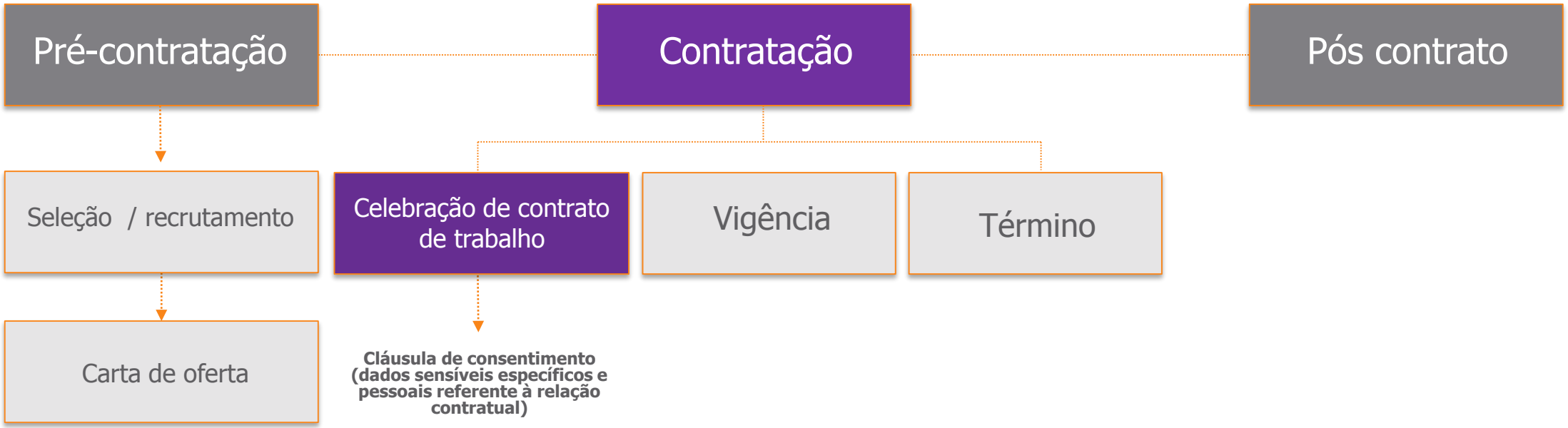
O que fazer?

- Revogação de consentimento?

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



✓ **Consentimento em documento específico**

O que fazer?

- Revogação de consentimento?
- Limitação de dados?

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial

Pré-contratação

- Seleção / recrutamento
  - Carta de oferta

Contratação

- Celebração de contrato de trabalho
  - **Cláusula de consentimento (dados sensíveis específicos e pessoais referente à relação contratual)**
- Vigência
- Término

Pós contrato

✓ **Consentimento em documento específico**

O que fazer?

- Revogação de consentimento?
- Limitação de dados?
- E o e-social?

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

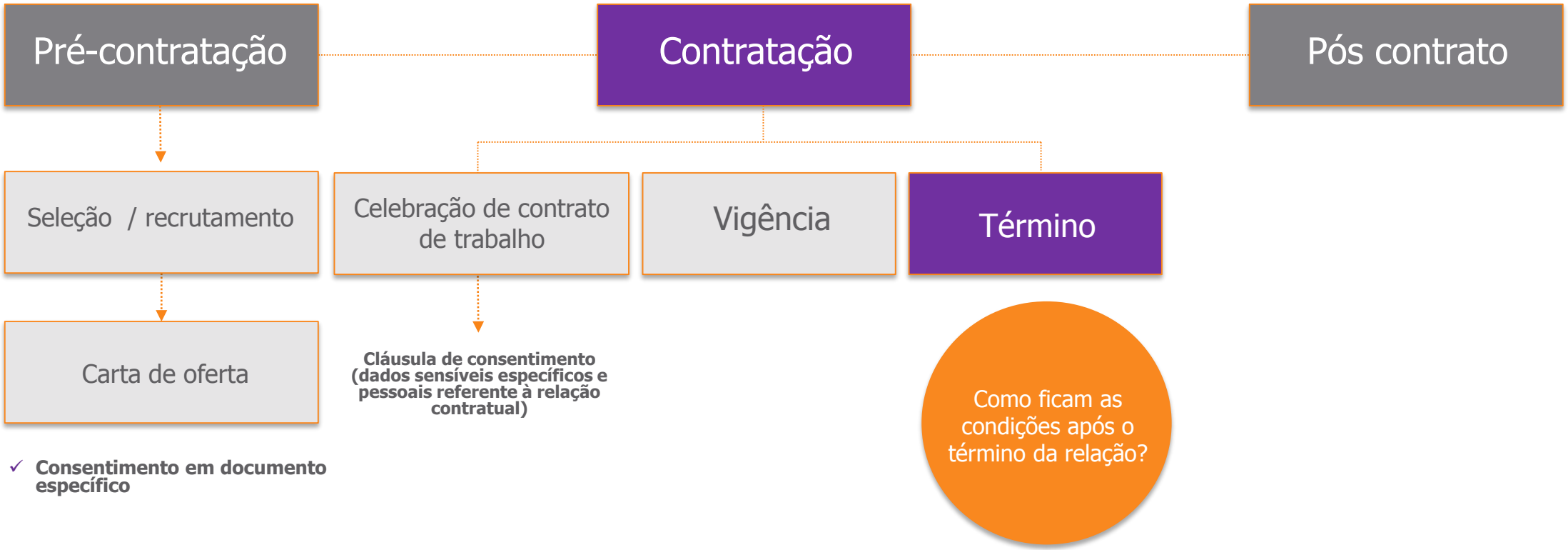
Extraterritorial



LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial



- ✓ **Consentimento em documento específico**

LGPD – Âmbito de aplicação geral trabalhista

Territorial

Extraterritorial

Pré-contratação

- Seleção / recrutamento
  - Carta de oferta
    - ✓ **Consentimento em documento específico**

Contratação

- Celebração de contrato de trabalho
  - **Cláusula de consentimento (dados sensíveis específicos e pessoais referente à relação contratual)**
- Vigência
- Término

Pós contrato

- ✓ **Repositório, manutenção e guarda**
  - 5 anos – documentos trabalhistas
  - 20 anos – para seg. e saúde, cf. aplicável
  - condições acordadas